



PUTUSAN

Nomor 2220 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa I dan Terdakwa II:

- I. Nama : **MUHAMAD ILHAM ADITIYA;**
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/3 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Tegal Rotan RT 002 RW 008, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama : **MUHAMMAD RAYHAN alias CADEL;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/25 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gunuk RT 007 RW 003, Kelurahan/Desa Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa III;

III. Nama : **LECXI RAMADHANI;**
Tempat Lahir : Kebumen;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/25 Oktober 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cikiwul RT 003 RW 006, Kelurahan/Desa Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 13 Agustus 2025 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD ILHAM ADITIYA, Terdakwa II. MUHAMMAD RAYHAN alias CADEL, dan Terdakwa III. LECXI RAMADHANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 17 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMAD ILHAM ADITIYA, Terdakwa II. MUHAMMAD RAYHAN alias CADEL, dan Terdakwa III. LECXI RAMADHANI, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bra berwarna hitam bercorak putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S berwarna biru dengan IMEI 1 869470056321099 IMEI 2 869470056321081 dengan Nomor *handphone* 0881012204695 085691665279;
 - 2 (buah) kondom bekas pakai dengan merek Andalan;
 - 1 (satu) gumpal tisu pakai bekas;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone type 13 warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 358439162356230, Nomor IMEI 2: 358439162031056 dan Nomor SIM card: 083838659161;
 - 6 (enam) buah kondom merek Sutra;
 - 10 (sepuluh) buah kondom merek Andalan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone type 11 warna merah dengan Nomor IMEI 356332101913199 dan Nomor SIM card IM3 085649770672;
 - 1 (satu) buah *bed cover* warna putih;
 - 1 (satu) lembar asli registrasi *form room* 3402/3602 atas nama tamu Aufa Nabila Julianty;
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Nomor: 015432 tanggal 30 Januari 2025;
 - 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Nomor: 015433 tanggal 30 Januari 2025;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 8 Lite warna hitam dengan IMEI 1 869808036190888, IMEI 2 869808036190896 dan Nomor SIM card 089684504248;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo type A18, warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 861827062594852, Nomor IMEI 2: 861827062594845 dan Nomor SIM card: 08816822174;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek ZTE Blade type A35, warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 866534073226228, Nomor IMEI 8665340737262227 dan Nomor SIM Card: 085604201449;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone type XR, warna kuning dengan Nomor IMEI 1: 353072109985780, Nomor IMEI 2: 353072109693392;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y51, warna biru dengan Nomor IMEI 1: 862096059103213, Nomor IMEI 2: 862096059103205 dan Nomor SIM card 1: 082210779932, Nomor SIM card 2: 08121344873;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y19s, warna biru dengan Nomor IMEI 1: 864519072803574, Nomor IMEI 2: 864519072803566 dan Nomor SIM card: 082227205085;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang cash sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1307/Pid.Sus/2025/PN.Sby tanggal 27 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD ILHAM ADITIYA, Terdakwa II. MUHAMMAD RAYHAN alias CADEL, dan Terdakwa III. LECXI RAMADHANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMAD ILHAM ADITIYA, Terdakwa II. MUHAMMAD RAYHAN alias CADEL, dan Terdakwa III. LECXI RAMADHANI, dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bra berwarna hitam bercorak putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah *handphone* Vivo Y15S berwarna biru dengan IMEI 1 869470056321099 IMEI 2 869470056321081 dengan Nomor *handphone* 0881012204695 085691665279;
 - 2 (buah) kondom bekas pakai dengan merek Andalan;
 - 1 (satu) gumpal tisu pakai bekas;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone type 13 warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 358439162356230, Nomor IMEI 2: 358439162031056 dan Nomor SIM card: 083838659161;
- 6 (enam) buah kondom merek Sutra;
- 10 (sepuluh) buah kondom merek Andalan;
- 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone type 11 warna merah dengan Nomor IMEI 356332101913199 dan Nomor SIM card IM3 085649770672;
- 1 (satu) buah *bed cover* warna putih;
- 1 (satu) lembar asli registrasi *form room* 3402/3602 atas nama tamu Aufa Nabila Julianty;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Nomor: 015432 tanggal 30 Januari 2025;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Nomor: 015433 tanggal 30 Januari 2025;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 8 Lite warna hitam dengan IMEI 1 869808036190888, IMEI 2 869808036190896 dan Nomor SIM card 089684504248;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo type A18, warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 861827062594852, Nomor IMEI 2: 861827062594845 dan Nomor SIM card: 08816822174;
- 1 (satu) buah *handphone* merek ZTE Blade type A35, warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 866534073226228, Nomor IMEI 8665340737262227 dan Nomor SIM card: 085604201449;
- 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone type XR, warna kuning dengan Nomor IMEI 1: 353072109985780, Nomor IMEI 2: 353072109693392;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y51, warna biru dengan Nomor IMEI 1: 862096059103213, Nomor IMEI 2: 862096059103205 dan Nomor SIM card 1: 082210779932, Nomor SIM card 2: 08121344873;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo type Y19s, warna biru dengan Nomor IMEI 1: 864519072803574, Nomor IMEI 2: 864519072803566 dan Nomor SIM card: 082227205085;

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Uang cash sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1798/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 22 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I. MUHAMAD ILHAM ADITIYA dan Terdakwa II. MUHAMMAD RAYHAN alias CADEL tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1307/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 27 Agustus 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 391/Akta Pid/KAS/XI/2025/PN.Sby *juncto* Nomor 1798/PID.SUS/2025/PT Sby *juncto* Nomor 1307/Pid.Sus/2025/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2025, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 14 November 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II adalah mengenai putusan *judex facti* yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena memutus perkara tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut merupakan Korban dari tindak pidana tersebut yang mana merupakan korban yang disuruh mencari pelanggan melalui aplikasi Michat dan/atau di Facebook oleh Saksi Korban Ineke Sopiani alias Ike, Saksi Aufa Nabila Julianty alias Nella, dan Saksi Sabrina

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Larasati alias Naya, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diberi oleh Saksi Korban sebesar kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tamu yang di dapat dari pemberian Saksi Korban Ineke Sopiani alias Ike, Saksi Korban Aufa Nabila Julianty alias Nella dan Saksi Korban Sabrina Larasati alias Naya dimana Saksi Korban dalam kegiatannya telah mendapatkan tamu kurang lebih 20 (dua puluh) kali, mohon membatalkan putusan *judex facti* dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, *judex juris* terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”, telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya, tidak melampaui kewenangannya dan telah sesuai hukum acara yang berlaku;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Para Terdakwa menawarkan 3 (tiga) orang perempuan untuk melayani hubungan seksual kepada para tamu, selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2026



mencarikan tamu atau pelanggan atau sebagai Joki untuk Saksi Aufa Nabila Julianty alias Nella, Saksi Ineke Sopiani alias Ike yang ingin melakukan kegiatan pelayanan seksual (*Open Booking Out* layanan seksual), BJ (*Blow Job*), HJ (*Hand Job*) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Michat, dengan nama akun "Faira", "Aurel", "Anatasa" dan beberapa nama akun lainnya karena akun Michat oleh Terdakwa I selalu menggantinya selama 1 sampai 2 hari sekali, sedangkan Terdakwa II, untuk juga menawarkan jasa layanan seksual kepada orang lain untuk para Saksi yang sama yaitu Saksi Aufa Nabila Julianty alias Nella, Saksi Ineke Sopiani alias Ike, dan dengan melalui Michat dengan nama akun "Intan", "Nela", "Wawa", dan "Bela" dan akun Michat selalu Terdakwa II ganti selama 1 sampai 2 hari sekali;

- Bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II, maupun Terdakwa III juga menentukan besaran tarif jasa layanan seksual (*open BO*) untuk para saksi tersebut, dimana Para Terdakwa melakukan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada tamu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dalam sehari dan kegiatan menawarkan untuk jasa layanan seksual kepada tamu tersebut sudah berjalan sekitar sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mendapatkan tamu kurang lebih 20 (dua puluh) kali untuk Saksi Ineke Sopiani alias Ike, Saksi Sabrina Larasati alias Naya maupun Saksi Aufa Nabila Julianty alias Nella, dengan keuntungan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, masing-masing kurang lebih sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per tamu (sesuai dengan harga yang didapat) dari pemberian mereka para saksi yaitu Saksi Ineke Sopiani alias Ike dan Saksi Aufa Nabila Julianty alias Nella, dimana promosi atau penawaran jasa layanan seksual (*Open BO*) yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, melalui Michat yaitu pada chat antar tamu dengan akun Michat yang dioperasikan oleh 3 (tiga) joki yaitu Para

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2026



Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan menuliskan harga *rate/rules*;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 17 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa berdasarkan Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, pidana denda diubah dengan ketentuan pidana penjara yang diancam secara kumulatif dengan pidana denda, ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif;
- Bahwa berdasarkan Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut dan juga dengan mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara lainnya yang serupa, dengan demikian putusan *judex*

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2026



facti mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1798/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 22 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1307/Pid.Sus/2025/PN.Sby tanggal 27 Agustus 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 17 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **MUHAMAD ILHAM ADITIYA** dan Terdakwa II. **MUHAMMAD RAYHAN alias CADEL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1798/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 22 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1307/Pid.Sus/2025/PN.Sby tanggal 27 Agustus 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;

- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd/.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2220 K/Pid.Sus/2026